

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 2 - HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 45/2025/HS-ST
Ngày 26-9-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 2 - HẢI PHÒNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Thanh Tùng.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Thắng;

Ông Vũ Văn Thôn.

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoà - Thư ký Toà án nhân dân khu vực 2 - Hải Phòng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hải Phòng tham gia phiên toà: Ông Vũ Thành Lê - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 32/2025/TLST-HS ngày 04 tháng 9 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 46/2025/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 9 năm 2025, đối với bị cáo:

Lê Văn C, sinh ngày 14 tháng 12 năm 1989 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Tổ dân phố L, phường H, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn P, đã chết và bà Trần Thị L, sinh năm 1968; có vợ là Đỗ Thị T, sinh năm 1997 và hai con, lớn sinh năm 2019, nhỏ sinh năm 2020; tiền án: Không; tiền sự: Không. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 13 tháng 5 năm 2025 đến nay; có mặt;

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Văn T1, ông Đinh Hữu C1 và ông Đinh Phú M - Đều là Luật sư Công ty L1 - Đoàn Luật sư thành phố H; vắng mặt do bị cáo có đơn từ chối yêu cầu người bào chữa.

- Bị hại: Anh Nguyễn Đức T2, sinh năm 1988; nơi cư trú: Số B ngách A đường N, phường T, thành phố Hà Nội; có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

- Người làm chứng: Anh Nguyễn Văn T3, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 19 giờ 55 phút ngày 08/12/2024, Lê Văn C có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 điều khiển xe mô tô biển kiểm soát (BKS) 15C1-487.17 đi trên đường trục xã A, huyện A theo chiều từ UBND xã đi Quốc lộ A. Khi đến đoạn giao giữa đường trục xã và đường vào khu chung cư thôn L, C cho xe đi sát dải phân cách giữa rồi lấn sang phần đường chiều ngược lại đã va chạm với xe mô tô BKS 90A1-007.36 do anh Nguyễn Đức T2 đi theo hướng ngược lại. Hậu quả anh T2 và C đều bị thương được đưa đi cấp cứu, 02 xe mô tô bị hư hỏng.

Khám nghiệm hiện trường, xác định: Hiện trường nơi xảy ra tai nạn là đường trục xã A, mặt đường trải nhựa nhẵn phẳng lòng đường rộng 8,4m, được chia thành hai chiều xe chạy phân định bằng vạch sơn màu vàng không liên tục rộng 0,1m. Bên phải chiều Quốc lộ A đi UBND xã An Hồng có 01 lối mở rộng 16,8m vào khu chung cư L, 01 biển báo giao thông giao nhau với đường không ưu tiên cách đầu lối mở 16,9m. Bên phải chiều UBND xã A đi Quốc lộ A có 01 biển báo giao thông giao nhau với đường không ưu tiên. Xe mô tô BKS 15C1-487.17 đổ nghiêng bên phải trên chiều đường Quốc lộ 10 đi UBND xã An Hồng, đầu xe hướng về UBND xã A; xe mô tô BKS 90A1-007.36 đổ nghiêng bên trái đầu xe hướng về UBND xã A. Trên mặt đường chiều UBND xã A đi Quốc lộ A đoạn ngang với xe mô tô BKS 90A1-007.36 có dấu vết máu, mũ bảo hiểm vỡ kích thước trong diện 1,8m x 0,3m.

Khám nghiệm phương tiện: Xe mô tô BKS 90A1-007.36 có 01 dấu vết vỡ khuyết nhựa, bề mặt phía ngoài bị trượt xước mất sơn màu đỏ, bám dính tạp chất màu trắng dạng sơn theo chiều từ trước về sau ở ốp chắn bùn bánh trước. Xe mô tô BKS 15C1-478.17 có 01 dấu vết vỡ rách khuyết nhựa, bề mặt phía ngoài bị trượt xước mất sơn màu trắng, bám dính tạp chất màu đỏ dạng sơn theo chiều từ trước về sau ở ốp chắn bùn bánh trước. Kết luận giám định số 500/KL-KTHS ngày 02/5/2025 của Phòng K Công an thành phố H, kết luận: Dấu vết vỡ khuyết nhựa, bề mặt phía ngoài bị trượt xước mất sơn màu đỏ, bám dính tạp chất màu trắng dạng sơn theo chiều từ trước về sau ở ốp chắn bùn bánh trước xe mô tô BKS 90A1-007.36 phù hợp với dấu vết vỡ rách khuyết nhựa, bề mặt phía ngoài bị trượt xước mất sơn màu trắng, bám dính tạp chất màu đỏ dạng sơn theo chiều từ trước về sau ở ốp chắn bùn bánh trước xe mô tô BKS 15C1-478.17. Xe mô tô BKS 90A1-007.36 và xe mô tô BKS 15C1-478.17 có số khung và số máy là số nguyên thủy, không phát hiện thấy có sự tẩy xóa, sửa chữa các ký tự.

Kết luận giám định số 980/KL-KTHS ngày 28/4/2025 của Phòng K Công an thành phố H, kết luận: Đoạn video thu giữ được từ camera an ninh nhà ông Đinh Văn D gần hiện trường quay lại vụ việc không bị cắt ghép, chỉnh sửa. Kết luận giám định số 162/2025/KLTgTHS-TTPYHP ngày 15/4/2025 của Trung tâm pháp y thành phố H, kết luận: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Đức T2 là 87%. Kết luận giám định số 124/2025/KLTgTHS-TTPYHP ngày 24/3/2025 của Trung tâm pháp y thành phố H, kết luận: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Lê Văn C là 64%.

Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Lê Văn C hồi 21 giờ 41 phút ngày 08/12/2024 là 285,20 mg/100ml. Anh Nguyễn Đức T2 không có nồng độ cồn, không sử dụng chất kích thích. Kết luận định giá tài sản số 261/KL-HĐĐGTS ngày 07/5/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự quận A, kết luận: Giá trị thiệt hại của xe mô tô biển số BKS 90A1-007.36 là 1.923.000 đồng.

Vật chứng: Cơ quan điều tra đã trả lại cho các chủ sở hữu hợp pháp xe mô tô 90A1 - 007.36 và 15C1- 478.17; 01 giấy phép lái xe hạng A1 trả cho anh Nguyễn Đức T2; 01 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Lê Văn C, chuyển Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 - Hải Phòng để quản lý.

Bản cáo trạng số 23/CT-VKS ngày 27/8/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hải Phòng đã truy tố bị cáo về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm b khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra anh Nguyễn Đức T2 trình bày: Khoảng 20 giờ ngày 08/12/2024, tại đường trục xã A thuộc thôn L xảy ra va chạm giao thông giữa C và anh. Sau khi sự việc xảy ra, C đã bồi thường 140.000.000 đồng và anh không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm. Việc xảy ra tai nạn là ngoài ý muốn, C cũng bị thương nặng nên anh đề nghị xử C mức án nhẹ nhất.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp nội dung bản Cáo trạng đã truy tố và trình bày: Nguyên nhân gây tai nạn là do bị cáo uống rượu nên không làm chủ được tay lái khi điều khiển xe mô tô đi sang phần đường ngược chiều đã đâm vào xe mô tô của anh T2 gây tai nạn làm bị cáo và anh T2 đều bị thương nặng ... Bị cáo thừa nhận việc bị điều tra, truy tố, xét xử là không oan sai, không bị ép buộc khai báo không đúng sự thật. Bị cáo đã bồi thường đầy đủ theo yêu cầu của bị hại; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử mức án cải tạo ngoài xã hội để bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm, đi làm nuôi hai con nhỏ.

Đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ vào vào điểm b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, tuyên bố Lê Văn C phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; xử phạt bị cáo mức án 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho bị hại, không ai có yêu cầu bồi thường nào khác nên đề nghị không xem xét.

Về biện pháp ngăn chặn: Huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về vật chứng: Trả lại 01 giấy phép lái xe hạng A1 số AM 120373 mang tên Lê Văn C cho bị cáo.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Về tố tụng:

[1] Các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan điều tra và Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân và Kiểm sát viên thu thập đã đầy đủ và theo đúng trình tự, thủ tục do Bộ luật Tố tụng hình sự quy định.

[2] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra và Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Về những người tham gia tố tụng: Bị hại có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người bào chữa cho bị cáo vắng mặt do bị cáo có đơn từ chối yêu cầu người bào chữa; người làm chứng đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Tuy nhiên, những người vắng mặt đã có lời khai tại Cơ quan điều tra nên căn cứ vào các điều 292, 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án vắng mặt những người này.

- Về tội danh và hình phạt:

[4] Lời khai của bị cáo Lê Văn C tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng; kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện; kết luận giám định pháp y và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên đủ cơ sở kết luận: Khoảng 19 giờ 55 phút ngày 18/12/2024, bị cáo có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe mô tô BKS 15C1-487.17 tham gia giao thông trên đường trục xã A, huyện A đoạn thuộc thôn L (nay là tổ dân phố L, phường H), thành phố Hải Phòng; bị cáo trong người có nồng độ cồn (285,20mg/100ml), không tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ, đi không đúng phần đường quy định, đã lấn sang làn đường của xe đi ngược chiều là vi phạm khoản 8 Điều 8 (được sửa đổi tại khoản 1 Điều 35 của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019) và khoản 2 Điều 9 của Luật Giao thông đường bộ; đã đâm vào xe mô tô BKS 90A1-007.36 do anh Nguyễn Đức T2 điều khiển đi chiều ngược lại; hậu quả làm anh T2 bị tổn thương cơ thể 87% sức khỏe và gây thiệt hại xe mô tô của anh T2 trị giá 1.923.000 đồng.

Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự; nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật. Vì vậy, có đủ cơ sở để Hội đồng xét xử kết luận, hành vi

của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

[5] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông, tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất trật tự công cộng, an toàn xã hội nên việc xét xử đối với bị cáo là cần thiết nhằm giáo dục bị cáo, đồng thời có tác dụng răn đe phòng ngừa tội phạm. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hải Phòng truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng là có căn cứ.

[6] Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo không có tiền án, tiền sự; phạm tội không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo có ông ngoại, bác là người có công với cách mạng được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì, huy chương kháng chiến vẻ vang; được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[7] Xét căn cứ quyết định hình phạt:

Bị cáo có nhân thân tốt, ngoài lần phạm tội này, bị cáo luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.

Xét thấy: Hiện nay sức khỏe của bị hại đã hồi phục và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; sau vụ tai nạn bị cáo cũng bị tổn thương cơ thể 64% nên sức khỏe yếu, một mắt mất 90% chức năng nhìn; quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã nhận thức được sự sai trái của mình để khắc phục, sửa chữa, có nơi cư trú rõ ràng và có khả năng tự cải tạo; bị cáo phạm tội với lỗi vô ý nên việc cho bị cáo được hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung; đồng thời xử phạt theo mức án mà Kiểm sát viên đã đề nghị đối với bị cáo là thỏa đáng.

[8] Về hình phạt bổ sung: Khoản 5 Điều 260 của Bộ luật Hình sự quy định người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Xét thấy, bị cáo phạm tội lần đầu với lỗi vô ý, nghề nghiệp không phải là lái xe nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[9] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường 140.000.000 đồng theo yêu cầu của bị hại và bị hại không có yêu cầu bồi thường gì khác; đồng thời anh

Nguyễn Văn T3 không yêu cầu bị cáo phải bồi thường phần giá trị xe mô tô BKS 90A1-007.36 bị hư hỏng nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[10] Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra đã trả lại 01 xe mô tô BKS 90A1-007.36 cho anh Nguyễn Văn T3; 01 Giấy phép lái xe hạng A1 cho anh Nguyễn Đức T2; 01 xe mô tô BKS 15C1-478.17 cho Lê Văn C, là đúng quy định pháp luật.

Đối với 01 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Lê Văn C: Đây là tài sản hợp pháp của bị cáo nên căn cứ điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự trả lại cho bị cáo giấy phép lái xe này.

[11] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[12] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Văn C phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

2. Về hình phạt: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Lê Văn C 36 (Ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao Lê Văn C cho Ủy ban nhân dân phường H, thành phố Hải Phòng nơi bị cáo cư trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

“Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự như sau:

Người được hưởng án treo có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính đáng và phải xin phép theo quy định tại khoản 2 Điều này, phải thực hiện khai báo tạm vắng theo quy định của pháp luật về cư trú. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú mỗi lần không quá 60 ngày và tổng số thời gian vắng mặt tại nơi cư trú không được quá một phần ba thời gian thử thách, trừ trường hợp bị bệnh phải điều trị tại cơ sở y tế theo chỉ định của bác sỹ và phải có xác nhận điều trị của cơ sở y tế đó.

Người được hưởng án treo khi vắng mặt tại nơi cư trú phải có đơn xin phép và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã; trường hợp không đồng ý thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người được hưởng án treo khi đến nơi cư trú mới phải trình báo với Công an cấp xã nơi mình đến tạm

trú, lưu trú; hết thời hạn tạm trú, lưu trú phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi tạm trú, lưu trú. Trường hợp người được hưởng án treo vi phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đến tạm trú, lưu trú phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục kèm theo tài liệu có liên quan.

Việc giải quyết người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc thực hiện theo quy định tại Điều 68 của Luật này.

Người được hưởng án treo không được xuất cảnh trong thời gian thử thách”.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

3. Về biện pháp ngăn chặn: Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 45; điểm d khoản 1 Điều 125 của Bộ luật Tố tụng hình sự, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Lê Văn C, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

4. Về vật chứng: Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, trả lại 01 (Một) Giấy phép lái xe hạng A1 số AM 120373 mang tên Lê Văn C cho bị cáo.

(Vật chứng nêu trên có đặc điểm như Biên bản giao nhận vật chứng ngày 11/9/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự khu vực 2 - Hải Phòng).

5. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Lê Văn C phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự, bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Bị hại là anh Nguyễn Đức T2 có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 của Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Bị hại;
- VKSND TP Hải Phòng;
- TAND TP Hải Phòng;
- VKS nhân dân khu vực 2-Hải Phòng;
- Phòng THA dân sự khu vực 2-Hải Phòng;
- Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng;
- Cơ quan THAHS Công an TP Hải Phòng (PC10);
- Công an TP Hải Phòng (PV06);
- Sở Tư pháp TP Hải Phòng;
- UBND (xã, phường, đặc khu) nơi bị cáo cư trú;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thanh Tùng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thanh Tùng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Thanh Tùng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Hoàng Văn Đ Đoàn Văn N

Nguyễn Thanh Tùng

Trần Thế Sự Đỗ Thị Viện**Nguyễn Thanh Tùng**

cho bị cáo được hưởng án thấp nhất, tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội được sửa chữa sai lầm, trở thành công dân tốt

[6] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sự phát triển bình thường về thể chất và sinh lý của trẻ em trong độ tuổi từ đủ 13 đến dưới 16. Mặc dù giữa bị cáo và bị hại có tình cảm nam nữ, việc quan hệ tình dục là sự đồng thuận của cả hai bên. Tuy nhiên, bị hại là người chưa đủ 16 tuổi nên nhận thức pháp luật còn hạn chế nên hành vi quan hệ tình dục tự nguyện này là trái pháp luật và bị nghiêm cấm. Vì vậy, việc đưa bị cáo ra xét xử tại phiên tòa hôm nay là cần thiết nhằm giáo dục bị cáo đồng thời có tác dụng răn đe phòng ngừa tội phạm.

